



P U T U S A N
Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SENANG KHARISMA TEXTILE, yang diwakili oleh Direktur, Arifin, berkedudukan di Jalan Raya Solo-Sragen, Km. 7,8, Palur, Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jelanta, HRD PT Senang Kharisma Textile, berkantor di Jalan Raya Solo-Sragen, Km. 7,8, Palur, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUPARTINI**, bertempat tinggal di Pulosari, RT 005, RW 002, Sroyo, Jaten, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
2. **MARINEM**, bertempat tinggal di Ngesam, RT 003, RW 004, Kuto, Kerjo, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
3. **SUWARTI**, bertempat tinggal di Nglarangan, RT 001, RW 001, Kebak, Kebakkramat, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
4. **SARMI**, bertempat tinggal di Tunggon, RT 002, RW 000, Karangpelem, Kedawung, Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
5. **SRI RUSMINI**, bertempat tinggal di Gempol Rejo, RT 001, RW 001, Jetis, Jaten, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
6. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Pulosari, RT 005, RW 002, Sroyo, Jaten, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
7. **ISTİYANI**, bertempat tinggal di Sambirejo, RT 001, RW 002, Jetis, Jaten, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026



8. **TUMIRAH**, bertempat tinggal di Tegalbiru, RT 003, RW 003, Gaum, Tasikmadu, Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
9. **SURATMI**, bertempat tinggal di Sawahan, RT 004, RW 006, Banjarharjo, Kebakkramat, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
10. **WIWIT SUPARNI**, bertempat tinggal di Dimoro, RT 001, RW 010, Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
11. **MARIYAH**, bertempat tinggal di Pengkok, RT 004, RW 000, Pengkok, Kedawung, Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
12. **SUJIYEM**, bertempat tinggal di Saradan, RT 007, RW 002, Krebet, Masaran, Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
13. **KUSTIYAH**, bertempat tinggal di Karanganyar, RT 003, RW 011, Palur, Mojolaban, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
14. **YETI YUNIATI**, bertempat tinggal di Manggis, RT 001, RW 007, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Danang Sugiyatno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Danang Sugiyatno, S.H. dan Rekan, berkantor di Sambirejo, RT 003, RW 002, Jetis, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2025;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026



2. Menyatakan Tergugat melanggar Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 93 huruf (f) dan SE-05/M/BW/1998;
3. Menyatakan PHK Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kekurangan gaji kepada Para Penggugat sebesar:
 - a) Penggugat I kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp21.447.324,00;
 - b) Penggugat II kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp21.231.394,00;
 - c) Penggugat III kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp22.578.024,00;
 - d) Penggugat IV kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp22.843.644,00;
 - e) Penggugat V kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp25.804.894,00;
 - f) Penggugat VI kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp22.748.320,00;
 - g) Penggugat VII kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp22.697.444,00;
 - h) Penggugat VIII kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp24.829.934,00;
 - i) Penggugat IX kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp21.333.744,00;
 - j) Penggugat X kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp23.084.874,00;
 - k) Penggugat XI kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp19.490.050,00;
 - l) Penggugat XII kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp17.746.724,00;
 - m) Penggugat XIII kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp22.967.914,00;



- n) Penggugat XIV kekurangan gaji yang belum dibayar sebesar Rp30.147.770,00;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak kompensasi PHK kepada Para Penggugat sebesar:
- a) Penggugat I (31 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- b) Penggugat II (31 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- c) Penggugat III (34 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp47.982.998,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d) Penggugat IV (32 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- e) Penggugat V (28 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- f) Penggugat VI (32 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp48.336.208,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah);
- g) Penggugat VII (30 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp66.485.198,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- h) Penggugat VIII (25 tahun lebih):
Total keseluruhan sebesar = Rp65.605.498,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- i) Penggugat IX (25 tahun lebih):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

j) Penggugat X (30 tahun lebih):

Total keseluruhan sebesar = Rp49.379.498,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

k) Penggugat XI (24 tahun lebih):

Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

l) Penggugat XII (34 tahun lebih):

Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

m) Penggugat XIII (33 tahun lebih):

Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

n) Penggugat XIV (35 tahun lebih):

Total keseluruhan sebesar = Rp46.410.482,00 (empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat membayar upah proses kepada Para Penggugat mulai bulan November 2024 sampai selesai perselisihan ini sebesar Rp2.288.366,00/bulan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg, tanggal 26 Agustus 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat kurang bayar dan tidak membayar upah penuh Para Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April 2024 adalah bertentangan dengan hukum;
3. menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dan upah selama dirumahkan Para Penggugat secara tunai dan seketikan sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp318.952.054,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I sebesar Rp21.447.324,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - 2) Penggugat II sebesar Rp21.231.394,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - 3) Penggugat III sebesar Rp22.578.024,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);
 - 4) Penggugat IV sebesar Rp22.843.644,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - 5) Penggugat V sebesar Rp25.804.894,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - 6) Penggugat VI sebesar Rp22.748.320,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - 7) Penggugat VII sebesar Rp22.697.444,00 (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - 8) Penggugat VIII sebesar Rp24.829.934,00 (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - 9) Penggugat IX sebesar Rp21.333.744,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - 10) Penggugat X sebesar Rp23.084.874,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 11) Penggugat XI sebesar Rp19.490.050,00 (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Penggugat XII sebesar Rp17.746.724,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- 13) Penggugat XIII sebesar Rp22.967.914,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- 14) Penggugat XIV sebesar Rp30.147.770,00 (tiga puluh juta seratus ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dirumahkan Para Penggugat sejak bulan April 2025 sampai dengan dipanggil bekerja secara tertulis dengan patut sebesar Rp2.437.110,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) per bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 September 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tertanggal 26 Agustus 2025, dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 September 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dampak pandemi covid-19 yang berlanjut dengan situasi dan kondisi ekonomi secara global dan tidak ada perkembangan yang baik di dunia industri tekstil memaksa Tergugat untuk menghentikan operasional unit-unit secara bertahap sambil menunggu kondisi menjadi lebih baik dengan tetap membayar upah seluruh pekerja yang dirumahkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari upah berdasarkan kesepakatan Tergugat dengan PSP SPN PT Senang Kharisma Textile;

Bahwa oleh karena Tergugat terbukti membayar upah kurang dari ketentuan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar hak-hak dari Para Penggugat sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penerapan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penerapan asas *no work no pay*, penerapan Pasal 1338 ayat (1) *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata, dan tindakan Tergugat yang tetap membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka terhadap dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg, tanggal 26 Agustus 2025, harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kesepakatan bersama (PB) yang dibuat antara Tergugat dengan PSP SPN PT Senang Kharisma Textile adalah bentuk upaya untuk menyelamatkan perusahaan dan berdasarkan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg, tanggal 29 April 2025, yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2025, tanggal 8 Oktober 2025 dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg, tanggal 29 April 2025, yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2025, tanggal 8 Oktober 2025, maka kesepakatan pembayaran upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama diliburkan juga mengikat Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap amar ke-2 (dua) harus dihapus;

Bahwa oleh karena Para Penggugat berhak atas upah selama diliburkan sebesar 25% (dua puluh lima persen), maka terhadap amar ke-3 (tiga) harus diperbaiki sebagai berikut:

Penggugat	Kekurangan Upah (Rp)	Jumlah 25% Kewajiban Tergugat (Rp)	Terbilang
I	Rp21.447.324,00	Rp5.361.831,00	lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026



II	Rp21.231.394,00	Rp5.307.849,00	lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah
III	Rp22.578.024,00	Rp5.644.506,00	lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam rupiah
IV	Rp22.843.644,00	Rp5.710.911,00	lima juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah
V	Rp25.804.894,00	Rp6.451.224,00	enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah
VI	Rp22.748.320,00	Rp5.687.080,00	lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah
VII	Rp22.697.444,00	Rp5.674.361,00	lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah
VIII	Rp24.829.934,00	Rp6.207.484,00	enam juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah
IX	Rp21.333.744,00	Rp5.333.436,00	lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah
X	Rp23.084.874,00	Rp5.771.219,00	lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah
XI	Rp19.490.050,00	Rp4.872.513,00	empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah
XII	Rp17.746.724,00	Rp4.436.681,00	empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah



XIII	Rp22.967.914,00	Rp5.741.979,00	lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah
XIV	Rp30.147.770,00	Rp7.536.943,00	tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SENANG KHARISMA TEXTILE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SENANG KHARISMA TEXTILE** tersebut;



- Memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg, tanggal 26 Agustus 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:
 - Penggugat I Rp5.361.831,00 (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Penggugat II Rp5.307.849,00 (lima juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat III Rp5.644.506,00 (lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam rupiah);
 - Penggugat IV Rp5.710.911,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
 - Penggugat V Rp6.451.224,00 (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
 - Penggugat VI Rp5.687.080,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);
 - Penggugat VII Rp5.674.361,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
 - Penggugat VIII Rp6.207.484,00 (enam juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Penggugat IX Rp5.333.436,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Penggugat X Rp5.771.219,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 - Penggugat XI Rp4.872.513,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);
 - Penggugat XII Rp4.436.681,00 (empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XIII Rp5.741.979,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XIV Rp7.536.943,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dirumahkan Para Penggugat sejak bulan April 2025 sampai dengan dipanggil bekerja secara tertulis dengan patut sebesar Rp2.437.110,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) per bulan;
- 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp	<u>380.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	400.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001